

עין משפט
גַּר מִצוּחַ

לד:

וְעֵדִים רֹאִין אוֹתוֹ מִבְּחוּץ. שֶׁאִם הָיוּ מִצְפִּינִים הָיוּ יוֹדְעִים אִם הָיָה פֶּרֶעוֹן אֹו הַלֹּאֶה וּבִקְוֹנֶטֶרס פִּירַשׁ שַׁע"י שֶׁהֵם בְּחוּץ לֹא הֵכִיר בָּהֶם הַנִּמְצָע: **אֲתָן** סִהְדִי וַאֲמָרוּ דִּהֲשֵׁתִין מִיָּם בְּצַד עֲמוּד זֶה אֲמַר ר"ף הוֹחֹזֵק בִּפְרָן. וּאִ"ת בְּרִישׁ ב"מ (דף ג.) דֹּאמַר מִנֵּה לִי בִידֵךְ וְהִלֵּה אֹמַר אֵין לָךְ בִּידִי כְּלוֹס וְהַעֲדִים מַעֲיָדִים שְׁחִיב לֹו י' יִשְׁלֹם לוֹ הֵן וְיִשְׁצַע עַל הַשָּׂאֵר וְהַשְׂמָא יֵהֱא הוֹחֹזֵק כִּפְרָן וְיַפְרַע הִכֵּל דְּלֹא גִרַע עֲדוֹת שְׁהַעֲיָדוֹ שְׁחִיב י' מִדִּהֲשֵׁתִין דִּהֲכֹא וי"ל דִּהֲכֹא דִקְאָמַר לֹא עֲבַרְתִּי בְּצַד עֲמוּד זֶה מִשְׁמַע דְּבַעֲי לְמִימַר דֹּאס עֲבַרְתִּי מַעוּלָס בְּצַד עֲמוּד זֶה אִני חִיב וְלִכְךָ הָיוּ כִּפְרָן כֻּכֵּל כְּשֶׁהַעֲיָדוֹ עָדִים שְׁהַשְׁמִין בְּצַד עֲמוּד זֶה אֲכֹל הַסֵּם לֹא הוֹחֹזֵק כִּפְרָן אֲלֹא בְּנִי וְאוֹתָם פּוֹרַע: **בִּי** הִיבִי דִּגְמַר שְׁבוּעַת הָעֵדוּת מִשְׁבוּעַת הַפְּקָדוֹן. תִּימָה דְּלִמָּא הֵא דִּנְקַט ר"ש בְּמִלְתִּיהָ דַּעֲשֵׂה צוּ מוֹשַׁעַב כְּנֻשְׁצַב בְּשִׁבְעַת הַעֲדוֹת הֵיינו מִשּׁוֹם לְצַתַּר דְּקִים לִיה ג"ש הָיוּ הֵכִי דִהֲא כֹל כְּמָה דְּלֹא קִים לִיה ג"ש ע"כ בְּמָה מַזִּינוּ לֹא מִנִּי לְמִילָף דֹּאִיכֹא לְמִיפְרָךְ דְּמָה לִפְקָדוֹן שְׁכָן עֲשֵׂה צוּ נָשִׁים כֹּאנְשִׁים: **לִיגְמַר** נָמִי שְׁבוּעַת הַפְּקָדוֹן ב'ו'. פִּי לִיגְמַר מִינִיהָ בְּמָה מַזִּינוּ כְּדִפִּי לַעֲיֹל וּא"ת כֹּל כְּמָה דְּלֹא יַדַּע הֲכֹא דְמוּדִי כְּשׁוּגַּג הֵיכִי מִנִּי גִמַר הֵא אִיכֹא לְמִיפְרָךְ מָה לְשִׁבְעַת הַעֲדוֹת שְׁכָן עֲשֵׂה צוּ מוּדִי כְּשׁוּגַּג וי"ל דִּהַשְׂמָא נָמִי מַתְרַוִּיחוּ פִּרְךָ וְיִשְׂא דְמִילְתָּא נִקַּט:

פְּקָדוֹן נָמִי רֹא בְּתִיבִּיהּ וְנַעֲלָם. מִימָה הֵיכִי מְדַמֵּי פְקָדוֹן לַעֲדוֹת דִּהַסֵּם כְּתִיב גְּבִי צִיטוּי וְטוּמַאת מִקְדָּשׁ וּקְדָשִׁיו דְּכַתִּיב צִוּו וְנַעֲלָם וּבְצִדִּיהָ לֹא כְּתִיב דְּלִיכֹא לְמִימַר דֹּאכְתִּי לֹא מִסְקִי אֲדַעְתִּיהָ עַד לְבָסָף מִדְּקָאמַר בְּסֻמּוֹן אֲדֹגַמַר מִמַּעֲיִלָה נִגְמַר מַעֲדוֹת מִשְׁמַע דְּפִשְׁטֹא לִיה צַדוֹת טַפִּי מִצְפָּקְדוֹן מִטַּעְמָא דִּפְרִי' וּמִיחוּ י"ל דִּהֲא דְפִשְׁטֹא לִיה צַדוֹת טַפִּי מִשּׁוֹם דְּלֹא שִׁיךְ לְמִילָף עֲדוֹת מִמַּעֲיִלָה כְּמוֹ פְקָדוֹן דְּלֹא דְמִי לְמַעֲיִלָה:

הַנֶּךְ נִפְיִשִׁין. הֵיינו כֹּל כְּמָה דְּלֹא קִים לְהוּ ג"ש דִּתְחַטָּא אִית לֹן לְמִילָף טַפִּי מִמַּעֲיִלָה בְּמָה מַזִּינוּ מִשּׁוֹם דְּנִפְיִשִׁין אֲכֹל לְצַתַּר דְּקִים לֹן ג"ש יִלְפִין מַעֲדוֹת אַע"ג דִּקִּים לֹן נִפְיִשִׁין כְּדֹאמְרִינִן ב'פ' ד' מִחוּסְרִי כִפְרָה (כִּרְיֻמוֹת דף ט.) דְּג"ש עֲדִישָׁא דַּמַּעֲיִלָה מִמַּעֲיִלָה לֹאוּ ג"ש הֵיא וְתִימָה כִּיּוֹן דְּר"ש גִּמַר ג"ש מִנ"ל לְרַצָּא בִר אִיתִי בְּסֻמּוֹן דְּקָאמַר מֵאֵן תִּנָּא שְׁבֻעַת הַפְּקָדוֹן לֹא נִיתַן זְדוּנָה לְכִפְרָה ר"ש הֵיא הֵא אֵין ג"ש לְמַחֲלָה וּאִפִּי' הֵיתָה קִבְלָה צִידוּ מ"מ תַּקְשִׁי דִּמְאִי טַעְמָא דְּר"ש וְשִׁמָּא קִסְכַּר דַּמַּעֲיִלָה מַעֲיִלָה ג"ש הֵיא:

16

פְּקָדוֹן שׁוּגַּג אֵין מוּדִי לֹא אִף עֲדוֹת שׁוּגַּג אֵין מוּדִי לֹא

וְעֵדִים רֹאִין אוֹתוֹ מִבְּחוּץ. שֶׁאִם הָיוּ מִצְפִּינִים הָיוּ יוֹדְעִים אִם הָיָה פֶּרֶעוֹן אֹו הַלֹּאֶה וּבִקְוֹנֶטֶרס פִּירַשׁ שַׁע"י שֶׁהֵם בְּחוּץ לֹא הֵכִיר בָּהֶם הַנִּמְצָע: **אֲתָן** סִהְדִי וַאֲמָרוּ דִּהֲשֵׁתִין מִיָּם בְּצַד עֲמוּד זֶה אֲמַר ר"ף הוֹחֹזֵק בִּפְרָן. וּאִ"ת בְּרִישׁ ב"מ (דף ג.) דֹּאמַר

וְעֵדִים רֹאִין אוֹתוֹ מִבְּחוּץ מֵאִי א"ל רב הַמְנוּנָא וְהִלָּה מָה טוֹעִין י"אי אֲמַר לֹא הָיוּ דְּבָרִים מַעוּלָם הוֹחֹזֵק כִּפְרָן י"אי אֲמַר אֵין שְׁקִלִי וְיִדִּידִי שְׁקִלִי כִי אֹתוֹ עָדִים מֵאִי הָיוּ א"ל הַמְנוּנָא אֵת עוֹל תֵּא הָהוּא דֹא"ל לְחִבְרִיהָ מִנֵּה מִנִּיתִי לָךְ בְּצַד עֲמוּד זֶה א"ל לֹא עֲבַרְתִּי בְּצַד עֲמוּד זֶה אֹתוֹ תִּרִי סִהְדִי אִסְהִידוּ בִּיה דִּהֲשֵׁתִין מִיָּם בְּצַד עֲמוּד זֶה אֲמַר ר"ל הוֹחֹזֵק כִּפְרָן מִתְקִיף לֵה ר"ג הָאִי דִינָא פִּרְסָאָה הוּא מִי קֹאמַר מַעוּלָם בַּעֲסָק זֶה קֹא"ל אִיכֹא דֹאמְרִי הָהוּא דֹא"ל לְחִבְרִיהָ מִנֵּה מִנִּיתִי לָךְ בְּצַד עֲמוּד זֶה א"ל לֹא עֲבַרְתִּי בְּצַד עֲמוּד זֶה מַעוּלָם נִפְקוּ בִּיה סִהְדִי דִּהֲשֵׁתִין מִיָּם בְּצַד עֲמוּד זֶה אֲמַר ר"ג הוֹחֹזֵק כִּפְרָן א"ל רַבֵּא לִר"ג כִּבֵּל מִילְתָּא דֹּא רַמְיָא עֲלִיהָ דֹאִינִישׁ עֲבִיד לֵה וְלֹאוּ אֲדַעְתִּיהּ: ר"ש אֹמַר ר' חִיִּיב כֹּאן וְחִיִּיב בַּפְּקָדוֹן כ'ו'. ^[פ]מִחֲכוּ עֲלָה בְּמַעְרַבֵא מֵאִי חוּכֵא דְקַתְּנוּ מָה לְפָקְדוֹן שְׁכָן לֹא עֲשֵׂה בּוּ מוֹיִשְׁבַּע כְּנֻשְׁבַּע מוּדִי כְּשׁוּגַּג מִכְרִי מוֹיִשְׁבַּע מִפִּי עֲצָמוּ בַּעֲדוֹת לִר"ש מִנָּא לִיה דִּגְמַר מַפְקָדוֹן פְּקָדוֹן נָמִי מוֹיִשְׁבַּע מִפִּי אַחֲרִים נִגְמַר מַעֲדוֹת וּמֵאִי חוּכֵא דִלְמֹא ר"ש בַּק"ו מִיִּיתִי לֵה מִפִּי אַחֲרִים חִיִּיב מִפִּי עֲצָמוּ לֹא כֹל שְׁכָן אֲלֹא חוּכֵא אֲמוּדִי כְּשׁוּגַּג דְקַתְּנוּ מָה לְפָקְדוֹן שְׁכָן לֹא עֲשֵׂה בּוּ מוֹיִשְׁבַּע כְּנֻשְׁבַּע מוּדִי גְבִי עֲדוֹת מִנָּא לִיה דֹּא כְּתִיב בִּיה וְנַעֲלָם ה"ג לֹא כְּתִיב בִּיה וְנַעֲלָם אֲמַר לְהוּ רַב הוּנָא וּמֵאִי חוּכֵא דִלְמֹא מוּדִי דִלֹאוּ כְּשׁוּגַּג בַּפְּקָדוֹן מִמַּעֲיִלָה ר"ש גִּמַר לֵה וְהֵיינו חוּכֵא אֲדֹגַמַר לֵה מִמַּעֲיִלָה נִגְמַר לֵה מַעֲדוֹת מִסַּתְבְּרָא מִמַּעֲיִלָה הוּה לִיה לְמִילָף שְׁכָן מַעֲיִלָה מִמַּעֲיִלָה אֲדַרְבַּה מַעֲדוֹת הוּה לִיה לְמִילָף שְׁכָן יתְחַטֵּא ²מִתְחַטֵּא מִסַּתְבְּרָא מִמַּעֲיִלָה הוּה לִיה לְמִילָף שְׁכָן מַעֲיִלָה בְּכֹל נִהְנֵה בַּקְּבּוּעַ חוּמוֹשׁ וְאִשְׁם אֲדַרְבַּה מַעֲדוֹת ה"ל לְמִילָף שְׁכָן חַטֵּא הֲדִיוּט בִּשְׁבוּעָה תַּבְעִיָה וּכְפִירָה וְאוּאִין הַנֶּךְ נִפְיִשִׁין אֲלֹא מֵאִי חוּכֵא כִי אֲתֵא רַב פִּפֵּא וּרַב הוּנָא בְּרִיה דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ מִבִּי רַב אֲמַרִי הֵיינו חוּכֵא מִכְרִי ר"ש ג"ש גִּמִּיר לְמָה לִיה דִּפְרִיךְ מָה לְפָקְדוֹן שְׁכָן לֹא עֲשֵׂה בּוּ מוֹיִשְׁבַּע כְּנֻשְׁבַּע מוּדִי כְּשׁוּגַּג וּמֵאִי חוּכֵא דִלְמֹא כִי פִרְךְ מִקְמִי דִתִּיקוּם לִיה ג"ש בַּתַּר דְּקִמָּא לִיה ג"ש לֹא פִרְךְ וְלֹא ³וְהֵאמַר לְהוּ רַבֵּא בַר אִיתִי לְרַבְנָן מֵאֵן תִּנָּא שְׁבוּעַת הַפְּקָדוֹן לֹא נִיתַן זְדוּנָה לְכִפְרָה ר"ש הֵיא דִלְמֹא מוּדִי כְּשׁוּגַּג פִּרְךְ דִּגְמַר לֵה מִמַּעֲיִלָה דִּהַנֶּךְ נִפְיִשִׁין אֲבֹל מוֹיִשְׁבַּע כְּנֻשְׁבַּע לֹא פִרְךְ וְתַהֲדַר עֲדוֹת וְתִגְמַר לֵה מַפְקָדוֹן ⁴מוּדִי דִלֹאוּ כְּשׁוּגַּג מָה לְחִבִּי דִּילִיף פְּקָדוֹן מִמַּעֲיִלָה לְחִבִּי

וְעֵדִים רֹאִין אוֹתוֹ מִבְּחוּץ. וְלֹא הֵכִיר הַנִּמְצָע בָּהֶם: **הוֹחֹזֵק כִּפְרָן**. שֶׁהִי רָלוּ אִלּוּ שְׁמַנָּה לוֹ וְאִע"פ שְׁאִינִן יוֹדְעִין אִם הַלֹּאֶה אִם מִתְנַה נַעֲשֵׂה כִּפְרָן בְּצַדָּר שֶׁהִי אֲמַר לוֹ לֹא הָיוּ דְּבָרִים מַעוּלָס וְאֵין נֹאמָן עוֹד בְּשִׁבְעוֹה: **הַמְנוּנָא אִם** שְׂאֵתָה מַחֲכִים אֵת רִבֵּךְ: **כֹּל מִילְתָּא דְּלֹא רַמְיָא עֲלִיהּ דֹּאִינִישׁ**. כִּי הֵכֹא שְׁאֵין לֹאדָם לָשׁוֹם אִל לְצוּ כֹל הַמְקוּמוֹת שֶׁהוּא מַשְׁתִּין שֶׁם מִיִּם לִהְיוֹת זָכוֹר עֲלֵיהֶן: **מַחְכוּ עֲלֵה בְּמַעְרַבָא**. אֵהֹא דְר"ש דִּגְמַר מַפְקָדוֹן בְּצ"ו דִּתְחַטָּא תְּחַטָּא: **בְּק"ו מִיִּיתִי לֵה**. מִינִיָּה וְצִיָּה וְלִית לִיה ג"ש: **מַמַּעֲיִלָה גִּמַר לֵה**. נֹאמַר כֹּאן (וְיִקְרֵא ה) וּמַעֲלָה מַעַל וְנֹאמַר לֵהֵלן (שס) כִּי תַמַּעוּל מַעַל: **נִגְמַרְהָ מַעֲדוֹת**. לְחִיּוּצָא בְּצ"ש דִּתְחַטָּא תְּחַטָּא: **שְׁכָן מַעֲיִלָה כֻּכֵּל נִהְנֵה בְּקְבּוּעַ חוּמוֹשׁ וְאִשְׁם**. בְּשִׁנְיָהֶם נֹאמַר מַעֲיִלָה וְשִׁנְיָהֶם נוֹהֲגִים כֻּכֵּל אֲכֹל עֲדוֹת אִינוּ נוֹהֵג אֲלֹא בְּרֹאזִיין לְהַעֲיִד וְשִׁנְיָהֶם נִהְנוּ בְּעִצְרֵיהָ שְׂצִידִם זֶה נִהְנֵה מִן הֵהֱקֵדַשׁ וְזֶה כִּפֵּר מִמּוֹן לֹאִפְקוּי עֲדוֹת שֵׁלָא נִהְנֵה וְשִׁנְיָהֶם בְּקִרְבָּן בְּקְבּוּעַ חוּמוֹשׁ וְעֵדוֹת שֵׁלָא יוֹרֵד וְשִׁנְיָהֶם בְּחוּמוֹשׁ וְאִשְׁם וְעֵדוֹת בְּחַטָּאת וְאֵין שֶׁם חוּמוֹשׁ: **שְׁכָן חַטָּא הֲדִיוּט בְּשִׁבְעוֹה סַבְעִיָּה וּכְפִירָה וְאוּאִין**. בְּשִׁנְיָהֶם נֹאמַר תְּחַטָּא וְדִינוּ עַם הַהֲדִיוּט אֲכֹל מַעֲיִלָה דִּינוּ עַם הֵהֱקֵדַשׁ וְשִׁנְיָהֶם בְּשִׁבְעוֹה וַע"י תַּבְעִיָּה וּכְפִירָה הֵן בְּצִין וּבְשִׁנְיָהֶם נֹאמַר אוּאִין מָה שְׁאֵין כֵּן בְּמַעֲיִלָה: **הַנֶּךְ נִפְיִשִׁין**. דִּתְצַבֵּיָּה וּכְפִירָה חֲדָא הֵיא: **מְכַדִּי ר"ש ג"ש**. דִּתְחַטָּא תְּחַטָּא גִּמִּיר דְקַתְּנִי סִפִּיא דְמִילְתִּיהָ ת"ל תְּחַטָּא תְּחַטָּא לִג"ש אֲמַאי פִּרְךָ בְּרִישָׁא לֹא עֲשֵׂה צוּ מוֹשַׁעַב כְּנֻשְׁצַב וּמוּדִי כְּשׁוּגַּג כִּי הֵיכִי דִּגְמַר עֲדוֹת מַפְקָדוֹן לַעֲנִין שְׁאִינוּ מְדַכֵּר אֲלֹא מַתְצִיעַת מִמּוֹן נִגְמַר נָמִי פְקָדוֹן מַעֲדוֹת לְמוֹשַׁעַב כְּנֻשְׁצַב וּמוּדִי כְּשׁוּגַּג: **דִּלְמָא כִי פִרְךָ**. שְׁכָן לֹא עֲשֵׂה כ'ו': **מִתְקִי דִּסְיקוּס לִיה ג"ש**. בְּתַחֲלַת מַשְׁנֵתוֹ כְּשֶׁהִיָּה בֹא לְלַמֵּד בְּצִינִן אֲכֹ דְחִיב כֹּאן וְחִיב בַּפְּקָדוֹן אֲכֹל לְצַתַּר דְּקִמָּא לִיה ג"ש דִּתְחַטָּא תְּחַטָּא לֹא שְׁמַעֲיִן לִיה דִּפְרַכָּה וְהֵיא דִּפְרַכָּה בְּרִישָׁא לֹא מִשּׁוֹם דִּס"ל (הֵא דְהוּא) ⁵ גִּמִּיר ג"ש מִרְצוּ אֲלֹא לְהוֹדִיעַן צִבָּא שְׁהוֹכֵךְ לִיה לְכַתּוּב שֵׁלָא תֹאמַר לְמָה הַזְכֵּרָה וְהֵלֵא יֵשׁ לְלַמֵּד בְּמָה מַזִּינוּ לְפִיכָךְ הַתְּחִיל לְלַמֵּד תַּחֲלָה בְּצִינִן אֲכֹ וְהוֹדִיעַ תְּשׁוּבוֹת שִׁיט לְהַשִּׁיב עֲלֵיו לִכְך הַזְכֵּרָה ג"ש וְכֵן דֶּרֶךְ תַּנְאִים וּסְפָרִי וּסְפָרָא: וְלֹא. פִּרְךָ תַּנְמִיָּה. כְּלוּמַר וּבַתַּר דְּקִמָּא לֹא הוּה פִּרְךָ כְּלוּמַר דִּילִיף הֵא נָמִי בְּצ"ש שַׁעֲשֵׂה צוּ מוֹשַׁעַב כְּנֻשְׁצַב וּמוּדִי כְּשׁוּגַּג: **וְהֵא אֲמַר לְהוּ רַצָּא בִר אִיתִי כ'ו'**. בִּפְרָק שְׁבֻעַת הַפְּקָדוֹן ⁶: **ר"ש הֵיא**. דֹּאמַר לֹא עֲשֵׂה צוּ מוּדִי כְּשׁוּגַּג אֲלִמָּא ס"ל כִּי פִירְכִיָּה וְהֵא דֹּלָא פִּרְכָּה לִג"ש בָּהֹא פִירְכָּא בַּתַּר דְּקִמָּא לִיה מִשּׁוֹם דִּג"ש מוֹפְנֵהָ הֵיא וְאֵין

מַשְׁבִּינִן עֲלֵיהּ. וּמַשְׁנִי דְּלִמָּא כִי פִרְךָ מוּדִי כְּשׁוּגַּג פִּרְךָ צִמּוּד כְּשׁוּגַּג הוּא דִּס"ל כִּי פִירְכִיָּה קִמְיִיתָא וְאִפִּי' בַּתַּר ג"ש מִשּׁוֹם דִּגְמַר לֵה מִמַּעֲיִלָה דֹּלָא עֲשֵׂה בָּה מוּדִי כְּשׁוּגַּג וּיִחֲסֵא לִיה לִגְמַרְהָ מִמַּעֲיִלָה לִפְטוֹרָא וְלֹא מַעֲדוֹת לְחִיּוּצָא מִשּׁוֹם דִּהַנֶּךְ נִפְיִשִׁין כְּדֹאמְרִינִן לַעֲיֹל שְׁכָן מַעֲיִלָה כֻּכֵּל נִהְנֵה בְּקְבּוּעַ חוּמוֹשׁ וְאִשְׁם אֲכֹל מוֹשַׁעַב כְּנֻשְׁצַב מִילָף יִלִּיף פְּקָדוֹן מַעֲדוֹת וְלֹא ס"ל כְּפִירְכִיָּה מִדְּקִמָּא לִיה ג"ש וְלִיכֹא חוּכָא: וּפִרְכִּינִן וּסְיָהֲדִר עֲדוּם כ'ו'. כְּלוּמַר הֵיינו חוּכָא לְצַתַּר דִּגְמַר פְּקָדוֹן מִמַּעֲיִלָה לְמוּדִי דִלֹאוּ כְּשׁוּגַּג הֵיכִי פִרְךָ תֹאמַר עֲדוֹת שַׁעֲשֵׂה צוּ מוּדִי כְּשׁוּגַּג בַּתַּר דְּקִמָּא לִיה ג"ש דִּתְחַטָּא תְּחַטָּא לִיַּהֲדֵר עֲדוֹת וְלִילִיף מַפְקָדוֹן לְמוּדִי דֹּלָא כְּשׁוּגַּג דִּהֵא יִלְפֵא פְקָדוֹן מִמַּעֲיִלָה: וּמַשְׁנִי

מסורת הש"ם

- ↑ נִלְקָמַן מֵאֵ: מַב. ב"ב לט.א. ↑ וְצִילָה יִר. סַטְהֲדִין ח: וְש"ט.א ↑ לְקַמֵּן לו. ↑ מַפְקָדוֹן דְּמוּדִי כִּב"ל.
- ↑ גִּי' רַש"ל דִּהֵא הוּ, ↑ נִלְקָמַן לו.א.



- ↑ תורה אור השלם 1. נפש בי תחטא ומעלה מעל בין וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עֶשֶׂק אֶת עֲמִיתוֹ: וְיִקְרֵא ה כא וְנָפֵשׁ בִּי תִחָּשָׂא (וְשַׁמְעָה קוֹל אֶלֶּה וְהוּא עַד או רָאָה או יָדַע אִם לֹא יָגִיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ: וְיִקְרֵא ה א



גליון הש"ם

נב' מחכו עילה במעריבא
ע"י משנת רשד"ם חייד
סיון תמא:



רבינו חננאל (המשך)
אשם. סימן העדות תחטא הדייט שבעה אדאין (הביעה). ודחי' אדרבה פקדון מעדות הוה ליה למילף דכתיב תחטא תחטא הדייט בתריוהו. ואמרין ממעילה אית ליה למילף שכן תריוהו כתיב בהו מעל ונהניגן בכל אדם באנשים ובנשים ויש להן הנאה המעילה שכן נהנה מן ההקדש ופקדון כמשמעו שכפר בחבירו ולקחו ונהנה בו והן בקרבן קבוע ויש בהן חומש ואשם מה שאין אחד מאלו בשבועת העדות אדרבה מעדות הוה ליה למילף דכתיב בתריוהיו תחטא ויש בהן אדאין ויש בהן תביעה והן שניהן הדייט ויש בשניהן שבעה למעוטי מעילה שהיא קדש כלומר אכל דבר קדש ונהנה חייב קרבן מעילה. ודחי' הנך מדות דשוה הפקדון למעילה נפישן שהן שש ושל עדות חמש. ואמרין מאי הוי עלה דחוכא כו'. ופשוטה היא. ואסיקא דיליף רבי שמעון בגי' בפקדון [מעדות] דמושבב חייב כנשבב. ויליף ממעילה דמויד בפקדון לאו כשוגג הוא. ואקשין ותילף עדות מפקדון לר' שמעון דמויד בעדות לאו כשוגג. ופרקינן

- ↑ כל הסגור שייך לקמן אלל ואמרין ממעילה אית כו'.